

Ja zum Rechtsstaat – mit Einschränkungen

Frankfurter Rundschau

Dienstag 10. September 2024

Copyright 2024 Frankfurter Rundschau GmbH Alle Rechte vorbehalten

Frankfurter Rundschau

Section: FR-FORUM; S. 31

Length: 940 words

Highlight: Zu: „Innere Sicherheit“, FR-Politik vom 29. August, und „Merz will von Scholz Abschottung“, FR-Politik vom 28. August

Body

Legislative Verschärfungen laufen zumeist ins Leere

Die Äußerungen der Politiker aller Parteien zu notwendigen Maßnahmen nach dem terroristischen Anschlag in Solingen erscheinen als nichts als populistische Symbolpolitik. Aber das wird für sie genau das sein, was die Wahlbürger hören wollen.

Jede legislative Verschärfung läuft ins Leere, wenn die aktuellen Gesetze mangels Möglichkeiten der Exekutive nicht durchgesetzt werden können. Ein erweitertes Messerverbot hätte im aktuellen Fall nichts gebracht; das verwendete Messer war ohnehin schon verboten. Eine erleichterte Abschiebung von „Gefährdern“ hätte im aktuellen Fall nichts gebracht; der Täter war den Behörden vorher noch niemals aufgefallen. Eine gelungene Abschiebung in das Einreiseland nach Europa hätte im aktuellen Fall nichts gebracht; wäre es tatsächlich wünschenswert, wenn er die Tat in Bulgarien statt in Deutschland begangen hätte?

Das alles vor dem Hintergrund, dass die Wahrscheinlichkeit, einem rücksichtslosen SUV-Fahrer zum Opfer zu fallen, wesentlich höher ist als die durch einen islamistischen Anschlag. Michael Schnell, Krefeld

Chronologie einer gescheiterten Migration

Rechtsstaat ja – aber nur wenn es keine Probleme gibt? So kommt es mir vor, wenn ich die sich überschlagenden Stimmen aus der Politik als Reaktion auf das furchtbare Attentat in Solingen höre. Aber leider trifft das auch auf die mediale Reaktion zu.

In der FR vom 29.8. wird Bezug auf die vielen Forderungen nach Abschiebungen bzw. die unverblünte Forderung genommen, Flüchtlinge aus Syrien und Afghanistan nicht mehr aufzunehmen. In diesem Zusammenhang veröffentlicht die FR eine Chronologie zum Aufenthalt des Tatverdächtigen in Deutschland ab Januar 2023 bis hin zu der nicht erfolgten Abschiebung nach Bulgarien. Leider fehlt in dieser Chronologie ein wesentlicher Punkt, der aber rechtsstaatlich entscheidend ist: Issa Al H. hat Klage gegen die Abschiebung nach Bulgarien erhoben, und während eines laufenden Klageverfahrens sollte eine Abschiebung eigentlich nicht stattfinden. Diese Klage hat in der Regel eine ziemlich hohe Aussicht auf Erfolg – genauso wie Klagen gegen die Abschiebung nach Griechenland

und Ungarn –, weil die Verhältnisse dort für Flüchtlinge so erbärmlich sind und alle menschenrechtlichen Standards der EU verletzen.

Wenn eine Behörde trotz des vorliegenden Ermessensspielraums während des Klageverfahrens abschieben will, bleibt nur das sechsmonatige „Untertauchen“ (seit 2024 erhöht auf 18 Monate, und auch Kirchenasyl gilt jetzt als Untertauchen). Nach dieser Frist muss das Asylverfahren in Deutschland übernommen werden, so auch in diesem Fall. Der Betroffene hat schließlich erwartbar einen Schutzstatus erhalten und die Klage zurückgezogen. Hier ist also nichts „schiefgelaufen“, sondern einfach der Rechtsstaat wirksam geworden.

Warum es dann zu der schrecklichen Tat gekommen ist – das wäre die wichtige Frage, die zu stellen ist. In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, wie dringend immer wieder ausreichende Hilfen zur Be- und Verarbeitung der häufig traumatischen Fluchterfahrungen und deren psychosozialen Folgen eingefordert werden – vergeblich; im Gegenteil: Die sowieso knappen Mittel werden weiter gekürzt.

Diese und andere Aspekte vermisste ich in der aktuellen Berichterstattung. Wenn es wirklich darum geht, uns und auch die potenziellen Täter vor solchen Taten zu schützen und wirksame statt politisch wohlfeiler Entscheidungen zu treffen, dann ist es unabdingbar, vollständig und umfassend zu informieren. Das würde wahrscheinlich auch den derzeitigen Überbietungswettbewerb bei der Aushöhlung rechtsstaatlicher und demokratischer Prinzipien stoppen. Letztlich könnte uns das alle vor dem spürbaren strammen Weg nach rechts schützen. Britta Beuel, Lilienthal

Opposition stellt totales Regierungsversagen fest

Und immer wieder Migration! Es ist ja verständlich, dass Attentate wie in Mannheim und Solingen die Öffentlichkeit triggern. Und es ist gut, dass intensiv gemeinsam darüber nachgedacht wird, wie man durch Vorbeugung bzw. verschärfte Sicherheitsmaßnahmen in Zukunft mehr Straftaten verhindern kann. Aber Migration als das Kernproblem unseres Landes: Dass das die Populisten marktschreierisch und völlig übertrieben in den Vordergrund stellen, scheint ja leider ein Naturgesetz zu sein.

Umso mehr wäre es die Pflicht erfahrener und besonnener Politiker:innen, sich davon nicht treiben zu lassen. Hier wäre es besonders die Aufgabe des Oppositionsführers, bei aller berechtigten Kritik an der Regierung das Maß zu wahren. Aber leider: Friedrich Merz kann das nicht.

Indem er totales Regierungsversagen feststellt und eine „Notlage“ ausrufen will, indem er Verfassung und internationales Recht infrage stellt, heizt er noch die politische Aufgeregtheit an. Er kann das nicht anders, und darum hat er auch nicht das Zeug, Bundeskanzler zu werden. (Und Alternativkanzler Söder toppt das noch!)

Wenn man Zeitung liest, drängen sich andere Themen als die wichtigsten Aufgaben in den Vordergrund: Die Deutschland AG schmiert gerade ein bisschen ab. Die deutsche Wirtschaft ächzt unter einer Flaute, die dadurch zustande kommt, dass Staat und Privatwirtschaft zu wenig investieren, obwohl das nach perspektivarmen Merkeljahren dringend notwendig wäre. Während das Klima immer neue unangenehme Überraschungen bereithält.

Da ist es schon traurig zu sehen, wie die geballte Kompetenz aus Länder- und Bundespolitik sich schwerpunktmäßig mit der Migration beschäftigt, als gäbe es sonst nichts zu tun. Denn damit wird scheinbar den radikalen Stimmen recht gegeben, und sie werden dadurch noch gestärkt.

Hans-Hermann Büchsel, Heidelberg

[Link zum PDF-Dokument](#)

Classification

Language: GERMAN; DEUTSCH

Publication-Type: Zeitung

Journal Code: FRNW

Subject: POLITIK (90%); RECHTSSTAATLICHKEIT (90%); TERRORANSCHLÄGE (90%); TERRORISMUS (90%); ATTENTATE (89%); FLÜCHTLINGE & VERTRIEBENE (89%); RECHTSKLAGEN (89%); EUROPÄISCHE UNION (78%); POLITISCHE PARTEIEN (78%); POLITISCHES ASYL (76%)

Organization: EUROPEAN UNION (57%)

Geographic: EUROPÄISCHE MITGLIEDSTAATEN (79%); NORDRHEIN-WESTFALEN, DEUTSCHLAND (73%); DEUTSCHLAND (89%); BULGARIEN (88%); AFGHANISTAN (79%); EUROPA (79%); SYRIEN (79%); UNGARN (79%); GRIECHENLAND (58%)

Load-Date: September 9, 2024